



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Ottava Sezione Civile

in composizione collegiale, nelle persone dei Sigg.ri Magistrati

Dott. Luigi ARGAN	Presidente;
Dott. Paolo D'AVINO	Giudice;
Dott. Fausto BASILE	Giudice rel.,

ha emesso la seguente

SENTENZA

non definitiva nella causa civile di primo grado iscritta al n. 49736 del R.G.A.C.C. dell'anno 2014, e vertente

tra

Parte_1, nata a Roma il 27/12/1947 (c.f. C.F._1), rappresentata e difesa, giusta delega in atti, dagli Avv.ti Pietro Paolo e Luciano Miotti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via Gregorio VII, 151;

ATTRICE

contro

Controparte_1, nato a Roma il 09.11.1949, (c.f. CodiceFiscale_2), rappresentato e difeso, giusta procura alle liti in atti, dall'Avv. Danila Paparusso, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, via di Novella 22;

CONVENUTO

OGGETTO: scioglimento comunione ordinaria e comunione ereditaria; azione di riduzione;

CONCLUSIONI

All'udienza a trattazione scritta del 2.06.202, i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni come segue:

Per parte attrice:

“1) Dichiarare che il sig. Controparte_1 fratello germano dell'odierna attrice sig.ra Parte_1 ha percepito, amministrato ed investito tutti i beni del defunto padre Per_1 (denaro, titoli e rendite), e quelli in comune con la sorella (box+posto auto dipendenze dell'appartamento tuttora in comproprietà indivisa di via G. Pacchiarotti, int. 1) arricchendosi in danno della sorella Parte_1, e, per l'effetto di tale dichiarazione, condannare il sig. Controparte_1 al pagamento in favore della sorella Parte_1



della somma di euro 151.540 euro, pari alla somma dei valori esposti nei sopra indicati 7 punti, o di quella diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;

2) Voglia poi attribuire alla sig.ra **Parte_1** la proprietà del terreno castagneto, ed attribuire al fratello **CP_1** il terreno a frutteto e il magazzino locale di vendita annesso al forno di Castel San Pietro Romano, procedendo alla eventuale compensazione monetaria tra le parti.

Con vittoria di spese competenze ed onorari.”

Per parte convenuta:

IN VIA ISTRUTTORIA, previa revoca dell'ordinanza riservata dell'1 febbraio 2016, si chiede che la causa venga rimessa sul ruolo per l'ammissione delle prove orali così come articolate e richieste con la memoria istruttoria n. 2 ed integrate con la memoria istruttoria n. 3 ritualmente depositate e da intendersi qui per intero trascritte e riportate;

IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:

1. revocare l'ordinanza del 9 gennaio 2018 cron. 65/18 perché destituita di ogni fondamento di legittimità;

2. per l'effetto, condannare la sig.ra **Parte_1** a restituire al fratello tutte le somme fino ad oggi illegittimamente percepite, aumentate degli interessi e delle spese dell'esecuzione mobiliare presso terzi (INPS e POSTE ITALIANE), ricadute sul sig. **Controparte_1** come da documentazione in atti;

3. accertare e dichiarare l'assoluta infondatezza, sia in fatto sia in diritto, di tutte le domande proposte da parte attrice per tutti i motivi di cui in premessa oltre ad essere rimaste prive completamente di qualsivoglia riscontro probatorio

4. per l'effetto, condannare la sig.ra **Parte_1** al risarcimento in favore del fratello **CP_1** [...] dei danni per lite temeraria ex art. 96 cpc, danni da liquidarsi in via equitativa in base ai paramenti, consolidati, individuati dalla Suprema Corte e che fanno riferimento all'art. 111, comma II, Cost. e alla L. 89/2001, c.d Legge Pinto, meglio esposti nella narrativa della memoria ex art. 183, comma 6, n1 cpc;

IN VIA SUBORDINATA, nella denegata e non creduta ipotesi che anche solo alcune delle richieste di parte attrice dovessero trovare accoglimento, si chiede che la sig.ra **Parte_1** venga condannata a restituire alla massa ereditaria tutte le spese di gestione e mantenimento dell'immobile di Via Pacchiarotti n. 69 int. 1, dalla data di acquisto, e cioè, in via esemplificativa e non esaustiva, gli esborsi sostenuti dal sig. **Per_1** relativamente al pagamento delle imposte e tasse, agli oneri condominiali, alla manutenzione straordinaria dell'immobile e a tutte le altre spese così come documentate in atti.

Con vittoria delle spese legali del presente giudizio e sempre con condanna ex art. 96 cpc per lite temeraria”.

FATTO E DIRITTO

Il giudizio è stato introdotto nel luglio 2014 da **Parte_1** al fine di ottenere nei confronti di **CP_1** [...] fratello germano:

a) lo scioglimento giudiziale della comunione ordinaria sull'appartamento sito in Roma, via G. Pacchiarotti 69, int. 1, con posto macchina in garage e altro posto macchina in box, nonché la restituzione, da parte del convenuto, della somma di € 43.200,00, corrispondente alla metà delle somme da lui incassate a seguito dell'amministrazione e della gestione esclusiva di tali beni e dell'affitto del box auto;



b) con riguardo alla successione di *Persona_2* - padre di entrambe le parti - deceduto in data 5 maggio 2014, la riduzione e/o la collazione delle “improprie” donazioni effettuate dal *de cuius* in favore del convenuto - aventi ad oggetto le somme ricavate da *Controparte_1* dalla gestione delle pensioni del padre, delle somme depositate sul libretto o titoli presso la BNL e del locale sito in Castel San Pietro Romano - la reintegrazione della quota di riserva spettante all’attrice, nonché, all’esito, lo scioglimento giudiziale della comunione ereditaria comprendente: locale ex cantina, piccolo giardino e due appezzamenti di terreno siti in Castel Sanpietro Romano, arredi, mobili, oggetto di complemento della casa, orologi e collezioni varie, libretto di risparmio o titoli c/o BNL contenenti originariamente la somma di € 45.000,00, ridottasi ad € 30.000,00, conti correnti postali e bancari con saldi non inferiori ad € 300.000,00.

Si è costituito in giudizio *Controparte_1* chiedendo di accertare e dichiarare l’infondatezza di tutte le domande attoree, essendo prive di qualsivoglia riscontro probatorio e la condanna di parte attrice al riacquisto dei danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. In via subordinata, in caso di accoglimento delle richieste di parte attrice, ha chiesto la condanna di quest’ultima alla restituzione delle spese di gestione e mantenimento dell’immobile in comunione ordinaria.

Nel corso della lunga e articolata istruttoria è stato ammesso l’interrogatorio formale di parte convenuta; su ricorso di parte attrice, è stata emessa ordinanza ingiunzione ex art. 183 ter c.p.c. nei confronti di *CP_1* [...] per il pagamento, *pro quota*, dell’indennità di occupazione esclusiva dell’immobile in comunione ordinaria; è stata, invece, respinta l’ulteriore istanza attorea ex art. 183 ter c.p.c. di condanna al pagamento della somma pari alla metà dei prelievi effettuati da parte convenuta su due libretti postali cointestati alle parti in causa.

La causa, trattenuta una prima volta in decisione, è stata rimessa sul ruolo istruttorio essendo risultata non sufficientemente istruita la domanda di divisione e dovendosi disporre CTU, al fine di stimare sia l’immobile in comunione ordinaria, che quelli in comunione ereditaria e non potendo essere resa neppure una decisione parziale con riferimento alle altre domande, atteso che, sia l’istanza di collazione (da valutare necessariamente nel contesto divisorio) sia la domanda di riduzione per lesione di legittima e sia, infine, la domanda volta a far valere un credito risarcitorio/indennitario, da imputarsi, ai sensi dell’art. 724, comma 2, c.c., alla quota del convenuto, presupponevano la determinazione del valore dei beni per cui è causa.

E’ stata quindi disposta la CTU per la stima all’attualità di tutti i beni in comunione e anche alla data dell’apertura della successione per quelli in comunione ereditaria, nonché per la determinazione del valore locativo dell’immobile in comunione ordinaria.

All’udienza del 13.02.2025, il procuratore di parte attrice ha rinunciato espressamente alla domanda di divisione dell’immobile in comunione ordinaria, avendo le parti deciso di venderlo personalmente sul libero mercato, dividendone il ricavato e il procuratore di parte convenuta ha aderito e ha accettato la rinuncia alla divisione di tale immobile.

All’esito dell’udienza a trattazione scritta del 24.06.2025, sulle conclusioni trascritte in epigrafe, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, previa assegnazione alle parti dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

A seguito della rinuncia, da parte dell’attrice, alla domanda di divisione dell’appartamento in comunione ordinaria sito in Roma, via G. Pacchiarotti n. 69, int. 1, e alla sua accettazione da parte del convenuto, rispetto a



questa, restano da esaminare soltanto le domande attoree di restituzione della somma di € 13.200,00, quale quota di sua spettanza degli affitti del box auto in comproprietà, percepiti dal convenuto per dieci anni, e di pagamento dell'indennità di occupazione esclusiva del predetto appartamento da parte del convenuto.

A sostegno della prima domanda, parte attrice ha dedotto che il fratello ha sempre gestito e amministrato in maniera esclusiva l'immobile di proprietà comune (e, come si vedrà appresso, anche i beni del defunto padre caduti in successione) e ha fondato la propria richiesta su un manoscritto autografo di *Controparte_1* datato 27 luglio 2008, denominato anche "rendiconto", nel quale sono indicati, tra l'altro, il valore di vendita dell'appartamento in comunione di via Pacchiarotti 69 e del box auto ed è altresì riportato, per quanto qui interessa, l'"affitto attuale" del box di € 220,00 al mese.

In sede di interrogatorio formale, *Controparte_1* ha riconosciuto di essere l'autore del predetto documento manoscritto, ma ha dichiarato che *"la rendita indicata per il box era anch'essa una valutazione ma il box non era affittato"*.

Contrariamente a quanto affermato dal convenuto (sia in sede di interrogatorio formale, che nelle proprie difese), il documento in esame dimostra che, a quella data, il box auto era locato al canone di € 220,00 al mese.

Tale circostanza si ricava dal fatto che, mentre per l'appartamento e il box auto, viene espressamente indicato che si tratta del *"valore di vendita"* sulla base della *"valutazione Tecnocasa"*, per quanto riguarda l'affitto del box auto, viene utilizzata la locuzione *"affitto attuale"* che sta ad indicare quale fosse la rendita effettiva del box all'epoca della redazione del documento.

Anche se il manoscritto in esame non contiene alcuna espressa indicazione o dichiarazione da cui emerga che gli affitti fossero incassati dal convenuto, nondimeno, in base ad indizi gravi, precisi e concordanti, è possibile ritenere dimostrato che i canoni di locazione del box auto di € 220,00 venissero riscossi da *Controparte_1*.

Gli elementi indiziari sui quali si fonda tale prova presuntiva sono rappresentati dal fatto che *Controparte_1*, nel momento in cui ha redatto il documento era a conoscenza dell'ammontare dell'"affitto attuale" del box auto, nonché dalla circostanza – confermata dallo stesso convenuto in sede di interrogatorio formale – che il padre (titolare dell'usufrutto) aveva sempre rifiutato di concederlo in affitto (e, dunque, che poteva averli percepiti lui), e, infine, dal fatto che il convenuto non ha mai neppure dedotto che il box auto fosse stato affittato da entrambi i comproprietari o che l'affitto (o parte di esso) fosse stato percepito anche dalla comproprietaria, *Parte_1*.

La prova che, alla data del 27 luglio 2008, il box auto fosse concesso in locazione al canone mensile di € 220,00 e che tale canone fosse percepito da *Controparte_1*, non è tuttavia sufficiente per accogliere, sia pure in parte, la domanda restitutoria di parte attrice, in quanto il documento in esame non contiene alcuna indicazione circa la durata dell'affitto e l'allegazione attorea circa la sua durata decennale è rimasta sfornita di qualsiasi elemento probatorio. Ne consegue che, non è possibile stabilire quale fosse il numero e l'ammontare dei canoni di locazione effettivamente riscossi dal convenuto. Ne consegue che, poiché gravava sull'attrice l'onere probatorio sul punto, la domanda di restituzione della metà dei canoni di locazione percepiti dal convenuto, va rigettata.

In ordine alla seconda domanda, non è più in contestazione il possesso esclusivo dell'immobile in comunione da parte di *Controparte_1* e, dunque, il diritto dell'attrice all'indennità di occupazione in qualità di comproprietaria esclusa dal godimento del bene comune. Le parti controvertono ancora, per un verso, sulla richiesta attorea di condanna del convenuto al pagamento dell'indennità per ulteriori quattro mesi, fino



all'effettiva consegna delle chiavi dell'appartamento e, per altro verso, sulla quantificazione dell'indennità, con conseguente revoca dell'ordinanza-ingiunzione ex art. 186 ter c.p.c. del 9.1.2018.

La domanda attorea è fondata, in quanto vi è prova documentale in atti del fatto che *Controparte_1* ha consegnato a *Parte_1* le chiavi dell'appartamento in questione in data 4.5.2018 e, dunque, quattro mesi dopo l'emissione dell'ordinanza ingiunzione di € 20.500,00 per l'indennità di occupazione esclusiva dovuta per 41 mesi a decorrere dal mese di luglio 2014 fino al mese di dicembre 2017. L'allegazione difensiva di parte convenuta, secondo la quale *Parte_1* avrebbe agito in via esecutiva contro *CP_1* [...] anche per gli importi relativi alle ulteriori quattro mensilità non risulta dimostrata in questa sede. Di conseguenza, in disparte la possibilità di dimostrare in sede esecutiva una duplicazione del credito, il convenuto va condannato al pagamento dell'indennità per ulteriori quattro mesi.

È parzialmente fondata anche la richiesta di parte convenuta, ma solo nei limiti in cui il CTU con una relazione chiara e coerente, che il Collegio ritiene di poter fare propria, ha determinato il valore locativo dell'immobile in comunione in misura inferiore rispetto a quella di € 1.000,00 mensili presa in considerazione nella citata ordinanza del 9.1.2018. Non è invece fondata la tesi difensiva di parte convenuta secondo la quale il valore locativo andrebbe ulteriormente ridotto in considerazione del fatto che l'immobile in questione era privo di affrancazione. Infatti, la mancanza di affrancazione del bene non impedisce che questo sia locato a prezzo di mercato. Neppure può essere accolta la richiesta attorea di confermare in questa sede il valore locativo all'epoca dei fatti riportato nei due preventivi delle Agenzie Immobiliari Frimm e Borsa Immobiliare (allegati al ricorso per ordinanza ingiunzione). Difatti, la stima effettuata dal CTU, pur tenendo conto anche del valore locativo indicato nei predetti preventivi, se ne discosta significativamente sulla base delle indagini di mercato effettuate e dei criteri di stima correttamente utilizzati.

Ciò posto, l'esperto ha quantificato in € 768,00/mese il valore locativo per i primi 12 mesi, per un ammontare complessivo di € 9.216,00 che, maggiorato della rivalutazione media fino al 2018, ascende ad € 9.402,00; in € 776,00/mese il valore locativo per il periodo da agosto 2015 a luglio 2016, per un ammontare complessivo di € 9.312,00 che, maggiorato della rivalutazione monetaria media fino al 2018, ascende ad € 9.508,00; in € 784,00/mese il valore locativo da agosto 2016 a luglio 2017, per un ammontare complessivo di € 9.408,00 che, maggiorato della rivalutazione media fino al 2018, ascende ad € 9.616,00; in € 792,00 pe il periodo di 5 mesi che va da agosto 2017 a dicembre 2017, per un ammontare complessivo di € 3.960,00 che, maggiorato della rivalutazione monetaria media fino al 2018, ascende ad € 4.003,00; in € 800,00 il valore locativo dei primi quattro mesi dell'anno 2018, per un ammontare complessivo di € 3.200,00.

Una volta diviso il valore locativo totale rivalutato di € 35.729,00 per la quota di proprietà pari ad $\frac{1}{2}$ spettante all'attrice, l'importo dovuto dal convenuto all'attrice a titolo di indennità di occupazione esclusiva dell'appartamento di via Pacchiarotti n. 69 risulta essere pari ad € 17.864,50 e non a € 20.500,00, come indicato nell'ordinanza ingiunzione del 9.1.2028.

Di conseguenza, previa revoca dell'ordinanza ingiunzione del 9.1.2028, per tale titolo *Controparte_1* va condannato al pagamento, in favore di *Parte_1*, della minore somma di € 17.864,50, oltre interessi legali dalle scadenze al saldo, con condanna di quest'ultima alla restituzione della maggior somma eventualmente pignorata e riscossa in danno del primo.

Nell'ambito dell'azione di "recupero" della metà delle somme che si assumono indebitamente incamerate da *Controparte_1*, ma estranee alla successione ereditaria, parte attrice inserisce per la prima volta, nella comparsa conclusionale del 2.3.2023, l'importo di € 13.840,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria, relativi al buono postale BFP 3x4, acquistato il 30/12/2011 e cointestato a *Controparte_1* e *Parte_1*, per



un valore nominale di 25.000 euro, riscattato soltanto dal primo il 20/01/2015 per un valore maturato di € 27.680,75.

Tale domanda – consistente in una modifica di quella introdotta in corso di causa con il secondo ricorso per ordinanza ingiunzione ex art. 186 *ter* cpc., depositato il 23.03.2018, con il quale **Parte_1** aveva chiesto il rimborso della metà delle somme prelevate dal convenuto sui libretti postali a risparmio cointestati n. 55829/000024744553 e n. 55981/000021181801 – non solo è inammissibile, in quanto proposta oltre i termini di preclusione di cui all'art. 183, commi, 5 e 6, c.p.c., *pro tempore* vigente - al pari di quella relativa al rimborso della metà dei prelievi effettuati sui menzionati libretti postali (abbandonata nel corso del giudizio), come tempestivamente eccepito dalla difesa di parte convenuta all'udienza del 21.12.2017 – ma è altresì infondata, per le ragioni già evidenziate nell'ordinanza di rigetto del ricorso ex art. 186 *ter* cpc, emessa in data 24.10.2018.

Difatti, ferma restando la tardività della nuova domanda, nonostante la sua successiva modifica, va osservato che il BFP 3x4 di cui trattasi, pur essendo formalmente cointestato ad entrambe le parti in causa, risulta acquistato con somme prelevate dal libretto postale n. 24744553, il quale, seppure anch'esso formalmente contestato ai fratelli **CP_1** è risultato alimentato con denaro appartenente al solo **Controparte_1**. Dagli estratti conto versati in atti emerge, infatti, che le somme prelevate dal libretto a risparmio corrispondono agli investimenti delle somme in entrata che, per quanto detto, sono imputabili al solo **Controparte_1**.

In tal modo, risulta superata sia la presunzione di pari titolarità dei saldi del libretto postale a risparmio da cui è stato prelevato il denaro investito nel BFP 3x4, sia quella di appartenenza anche a **Parte_1** del denaro prelevato il 30/12/2011 per l'acquisto del BFP 3x4 in contestazione.

Di conseguenza, anche la domanda di rimborso/recupero della metà del BFP 3x4, acquistato il 30/12/2011, va rigettata.

Sempre con riguardo alla comunione ordinaria, va rigettata, essendo rimasta sfornita di qualsiasi elemento di prova, la domanda riconvenzionale con il quale **Controparte_1** ha chiesto la condanna di **Parte_1** *alla restituzione delle spese di gestione e mantenimento dell'immobile di Via Pacchiarotti n. 69 int. 1, dalla data di acquisto. Spese neppure puntualmente identificate e quantificate, ma indicate, in via meramente esemplificativa negli esborsi asseritamente sostenuti per il pagamento di imposte e tasse, degli oneri condominiali, della manutenzione straordinaria dell'immobile e di altre generiche spese.*

Passando ora ai beni ereditari, premessa, ex art. 456 c.c., la dichiarazione di apertura della successione di **Persona_2**, nato a San Pietro Romano il 17.02.208 e deceduto a Roma il 05.05.2014, si osserva quanto segue.

In comparsa conclusionale, il procuratore di parte attrice, relativamente all'azione di riduzione e reintegrazione della quota di legittima, ha espressamente dichiarato di rinunciare *“al computo del 50% delle 117 pensioni paterne ed alla loro condivisione - prelevate per contanti dal sig. CP_1 da maggio 2005 a maggio 2014 x nove anni - ma non intende assolutamente rinunciare ad ottenere le 36 mensilità di pensioni per il periodo in cui il padre ha convissuto nella di lei casa coniugale, assistito e fornito di tutto”*.

Va, inoltre, evidenziato che per la prima volta nelle note di trattazione scritta per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 24.06.2025, la stessa difesa ha affermato di aver esperito un'azione di recupero somme, tra cui le pensioni paterne, per indebito arricchimento del convenuto ex art. 2041 c.c. Inoltre, nelle conclusioni rassegnate con le stesse note, parte attrice ha chiesto di *“Dichiarare che il sig. Controparte_1 fratello germano dell'odierna attrice sig.ra Parte_1 ha percepito, amministrato ed investito tutti i beni del*



defunto padre **Per_1** (denaro, titoli e rendite), e quelli in comune con la sorella (box+posto auto dipendenze dell'appartamento tuttora in comproprietà indivisa di via G. Pacchiarotti, int. 1) arricchendosi in danno della sorella **Parte_1**, e, per l'effetto di tale dichiarazione, condannare il sig. **Controparte_1** al pagamento in favore della sorella **Parte_1** della somma di euro 151.540 euro, pari alla somma dei valori esposti nei sopra indicati 7 punti". Tra i sette punti richiamati c'è anche quello relativo al "recupero" della somma di € 63.000,00 relativo alle 36 mensilità di pensione del defunto **Persona_2** che il figlio **CP_1** avrebbe incassato e trattenuto per sé nei periodi in cui il padre avrebbe vissuto presso la figlia **Pt_1** [...].

Va inoltre considerato che, nell'atto introduttivo del giudizio, la difesa attorea aveva qualificato come donazioni "improprie" le somme asseritamente incamerate da **Controparte_1** mediante la gestione esclusiva delle pensioni e dell'affitto della ex cantina di Castel San Pietro Romano, con conseguente richiesta di riduzione di tali donazioni "improprie", ai fini della reintegrazione della quota di riserva della legittimaria, previa ricostruzione fittizia della massa ereditaria e con richiesta di collazione delle stesse somme.

Invece, Il termine "arricchito" è stato utilizzato in maniera atecnica con riferimento alla pretesa gestione e all'incasso, sempre da parte del convenuto, dei canoni di locazione del box auto annesso all'appartamento sito a Roma, in via Pacchiarotti 69, con relativa richiesta di "indennizzo", di cui si è già trattato.

Alla stregua di quanto sopra, va innanzitutto rilevata la tardività e, dunque, l'inammissibilità dell'azione di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c. con riferimento al "recupero" delle mensilità di pensione del defunto padre e degli affitti della ex cantina sita a Castel San Pietro Romano.

Tenuto, poi, conto del fatto che parte attrice, nei propri scritti difensivi, non ha effettuato alcuna operazione volta alla ricostruzione fittizia della massa ereditaria, allo scopo di quantificare la quota disponibile e quella di riserva eventualmente da reintegrare attraverso la riduzione delle c.d. donazioni "improprie" che sarebbero state effettuate in favore del convenuto, né tantomeno ha insistito nella richiesta di collazione delle medesime donazioni, deve ritenersi che la stessa abbia rinunciato a tali azioni e istanze. Tanto più che, sempre in comparsa conclusionale, le richieste di "recupero" delle 36 mensilità di pensione paterna e degli affitti della ex cantina di Castel San Pietro Romano risultano avanzate indipendentemente dall'azione di riduzione per lesione della legittima o della richiesta di collazione, a titolo di restituzione alla massa ereditaria del *de cuius* di somme indebitamente riscosse e trattenute dal convenuto.

Così interpretate le domande attoree, rileva il Collegio come le stesse, per un verso, siano rimaste sfornite di sufficienti elementi di prova e, per altro verso, siano giuridicamente infondate.

Al riguardo, va innanzitutto sottolineato che la richiesta di "recupero" delle 36 mensilità di pensione paterna non potrebbe comunque riguardare l'intero importo calcolato da parte attrice, in quanto non si tratterebbe di un suo credito nei confronti del coerede, bensì di un credito della massa ereditaria e, dunque, dovendo essere ripartito nella misura della metà tra i due eredi, la restituzione dovrebbe essere limitata alla sola metà del preteso importo.

Ciò premesso, va ulteriormente evidenziato che, benché il convenuto, in sede di interrogatorio formale, abbia reso confessione in ordine al fatto di aver riscosso la pensione del padre negli ultimi nove/dieci anni in virtù della procura che quest'ultimo gli aveva rilasciato, non vi è stata alcuna confessione o ammissione del fatto che tali somme sarebbero state trattenute o versate su conti personali. **Controparte_1**, infatti, ha dichiarato: "nei primi tempi andavo a prelevare le pensioni con mio padre e davo i soldi a lui. Successivamente, andavo io solo a prelevarli e, una volta a casa, li davo a mio padre, almeno fino a quanto non si è "trasferito" a casa di mia sorella".



Di conseguenza, dovendosi presumere fino a prova contraria che tali somme siano servite innanzitutto per soddisfare i bisogni materiali del *de cuius* e per provvedere al suo mantenimento, era onere di parte attrice fornire la prova del fatto che le pensioni paterne riscosse dal convenuto, o una parte delle stesse, fossero state indebitamente trattenute o versate su conti correnti di *Controparte_1* .

Nessuna prova al riguardo è stata invece fornita da parte attrice secondo la quale il convenuto – avendo “amministrato e messo a rendita” i beni del padre – avrebbe trattenuto per sé le 36 mensilità riscosse nei periodi in cui il *de cuius* ha vissuto presso la figlia; e, tra questi, i mesi estivi di luglio e agosto, le festività natalizie e gli otto mesi in cui si era trasferito a vivere nella casa della figlia *Parte_1* .

In disparte la contestazione secondo la quale negli otto mesi in cui il padre si è trasferito presso la figlia, sarebbe stata lei a riscuotere le pensioni paterne, la prova del fatto che il convenuto avesse trattenuto per sé tutte o una parte delle pensioni paterne non trova alcun riscontro nel c.d. rendiconto redatto da *CP_1* [...] (di cui si è già trattato) in cui sono riportati gli importi delle “Pensioni da Lavoro”, corrispondenti agli importi goduti dal *de cuius* a titolo di pensione di invalidità (€ 1.200,00) e di indennità di accompagnamento (€ 450). Manca, infatti, qualsiasi dichiarazione confessoria dell'autore del documento dalla quale possa evincersi un obbligo del convenuto di dividere o di versare alla sorella le 36 mensilità di pensione paterna di cui si controverte.

Un simile obbligo confessorio rispetto alla futura divisione delle pensioni riscosse dal convenuto non può essere ricavato nemmeno dal documento datato 25 maggio 2009 – a firma apparente del convenuto, ma disconosciuto nella memoria di replica – inserito da parte attrice in comparsa conclusionale, sul quale, a distanza di circa un anno rispetto al “rendiconto” e senza indicare specifici beni o somme di denaro, riporta la seguente frase del tutto generica e priva di qualsivoglia valore giuridico o probatorio: “*quando morirà Papà verrà tutto diviso equamente*”.

Neppure la circostanza che il convenuto abbia riscosso le pensioni del padre anche nei periodi in cui egli soggiornava presso la figlia è idonea a dimostrare che *Controparte_1* le abbia trattenute per sé, non potendosi in alcun modo escludere che siano state comunque impiegate in altri periodi nell'interesse e per il mantenimento del *de cuius*. Né tale domanda può essere diversamente qualificata come richiesta di rimborso (sempre per la quota pari alla metà) delle spese sostenute dall'attrice nei periodi in cui ella ha ospitato e assistito il padre.

In conclusione, è del tutto infondata e sfornita di prova, la richiesta di “recupero” delle 36 mensilità di pensione paterna basata sul solo calcolo della media delle mensilità in cui il *de cuius* ha vissuto o ha abitato presso la figlia e sul fatto che in quei periodi (fatti salvi gli otto mesi innanzi detti) il convenuto ha ritirato le pensioni del padre.

Priva di adeguati riscontri probatori è rimasta anche la richiesta di “recupero” alla massa ereditaria del 50% dell'affitto dell'ex magazzino in Castel San Pietro Romano, asseritamente incassato da *Controparte_1* per i 10 anni in cui egli avrebbe “amministrato e messo a rendita” i beni del padre.

In questo caso – a differenza di quanto osservato con riferimento all'affitto del box auto annesso all'appartamento di via Pacchiarotti – il rendiconto redatto dal *CP_1* in data 27.07.2008, in cui si indica il valore annuale dell'affitto di 4.900,00, non contiene alcun riferimento all'attualità dell'affitto, né alla riscossione dei relativi canoni, per cui manca finanche la prova (presuntiva) che il convenuto avesse affittato l'immobile a terzi, incassando i canoni mensili che, poi, avrebbe trattenendo per sé.



La circostanza – riferita dal convenuto in sede di interrogatorio formale – che il locale in questione fosse utilizzato da amici del padre senza pagamento dell'affitto non è stata smentita da alcuna prova idonea, ma trova un riscontro nell'instaurazione della causa di usucapione del bene da parte dei possessori (di cui *infra*).

Considerazioni analoghe valgono con riferimento alla richiesta della somma di € 15.000,00 depositata su un non meglio specificato conto corrente presso la BNL.

Al riguardo, parte attrice non ha indicato neppure il numero di conto corrente a cui fa riferimento, né se si trattasse di un conto corrente cointestato alle parti in causa, oppure di somme di competenza del padre.

Anche in questo caso, la richiesta si fonda unicamente sul più volte citato documento redatto da CP_1 [...] in data 27.07.2008, dove viene indicato – con riferimento ad un conto BNL – l'importo di € 45.000,00 dal quale, detratti € 15.000,00, residuerebbe un saldo di € 30.000,00, rispetto al quale viene indicata in € 15.000,00 la quota “per” parte attrice, non “di” parte attrice.

Rispetto a tale profilo, in sede di interrogatorio formale parte convenuta non ha reso alcuna confessione in ordine alla effettiva spettanza di tale importo alla sorella Parte_1, ma ha dichiarato: *“Gli altri importi indicati nell'appunto si riferivano alle somme di un conto corrente BNL a me intestato; di tali somme avevo pensato di destinare € 15.000,00= a mio nipote Per_3 e, nell'appunto, avevo indicato a mio padre tale destinazione: questo per far sapere a mio padre le mie intenzioni a livello patrimoniale nei confronti della famiglia. Successivamente, visto il deteriorarsi dei rapporti, non ho dato la somma a mio nipote”*.

La difesa di parte convenuta assume che si trattasse di un conto corrente formalmente cointestato ai due fratelli parti in causa, ma che le somme ivi versate fossero di competenza esclusiva di Controparte_1, trattandosi del suo stipendio, della sua pensione e del suo TFR.

In mancanza di più specifici elementi di prova idonei a suffragare le allegazioni di ciascuna delle parti, la richiesta attorea non può essere accolta sulla base delle mere annotazioni contenute nel predetto “rendiconto” non emergendo dallo stesso neppure la prova che si trattasse di un conto corrente cointestato rispetto al quale poter presumere, fino a prova contraria, la pari titolarità del saldo attivo.

Stessa sorte vale per i “mobili di famiglia” del valore di “almeno 40.000 euro”, rispetto ai quali l'attrice ha chiesto la restituzione della metà del loro valore, che sarebbero caduti in successione e che, secondo la tesi attorea, sarebbero stati sottratti dal convenuto. Ancora una volta, le allegazioni di parte attrice non trovano alcuna conferma nel fascicolo processuale nel quale non si rinviene alcuna prova dell'esistenza, della consistenza e del valore di beni mobili di proprietà del *de cuius*, che sarebbero caduti in successione alla sua morte.

In conclusione, il patrimonio relitto risulta composto soltanto dagli immobili siti nel Comune di Castel San Pietro Romano.

Detti beni risultano pervenuti alle parti in causa in conseguenza dell'apertura della successione legittima del loro padre, Persona_2, deceduto a Roma il 05.05.2014, in forza di quanto previsto dall'art. 566, c.c..

Di conseguenza, alla comunione sui detti beni partecipano, nella misura di ½ ciascuno, Parte_1 e Controparte_1.

Ciò premesso, la domanda di scioglimento della comunione ereditaria, formulata da parte attrice, è senz'altro fondata e va accolta in applicazione dell'art. 1111, comma 1, c.c. che assegna a ciascuno dei conviventi la



facoltà di chiedere in ogni momento, e anche contro la volontà degli altri comunisti, lo scioglimento della comunione, così delineando un autentico diritto potestativo in capo ad ognuno dei contitolari.

Il CTU nominato in corso di causa, ing. *Persona_4* con una relazione chiara e coerente, ha così descritto gli immobili siti nel Comune di Castel San Pietro Romano (RM), evidenziandone la non divisibilità in natura o la loro frazionabilità in considerazione delle norme urbanistiche vigenti e del numero dei condividenti:

- a) Locale magazzino per vendita annessa al forno, sito in agro del Comune di Castel San Pietro Romano (RM), al *Borgo San Pietro*, civico numero 3, sito al piano terra; censito al N.C.E.U. al Foglio 15, particella 96, sub 1, Categoria Catastale C/21, consistenza catastale di circa 33,00 [m2].
- b) Terreno sito in agro del Comune di Castel San Pietro Romano (RM), censito al N.C.T. al Foglio 15, particella 38, seminativo, classe 2, avente una consistenza di 120,00 [m2] circa. (00.01.20).
- c) Terreno sito in agro del Comune di Castel San Pietro Romano (RM), località *La Selva*, censito al N.C.T. al Foglio 19, particella 120, castagneto da frutto, classe 1, avente una consistenza di 2.450,00 [m2] circa. (00.24.50).

Il CTU ha inoltre accertato che il locale magazzino di sito in Castel San Pietro Romano non ha subito negli anni alcuna variazione planimetrica interna o esterna.

Altresì, il CTU ha determinato il valore di tali immobili all'epoca della redazione della Relazione tecnica (ottobre 2024), in € 12.000,00 quanto al locale magazzino, in € 600,00 quanto al terreno seminativo di mq. 120 e in € 29.400,00 quanto al terreno castagneto di mq. 2.450. Tale valutazione, attenta, puntuale e convincente, può senz'altro essere fatta propria dal Tribunale, il quale non ritiene di apportare ad essa alcuna variazione, né in aumento né in diminuzione; ed invero, la notoria stasi dei valori del mercato immobiliare nel tempo trascorso tra la data del deposito della relazione peritale e quella odierna induce a ritenere che la stima sia ancora attuale.

In sede di precisazione delle conclusioni e in comparsa conclusionale, parte attrice aveva chiesto l'attribuzione in suo favore della proprietà del terreno castagneto e l'attribuzione in favore del convenuto il terreno a frutteto e il magazzino nel Comune di Castel San Pietro Romano, con i dovuti conguagli tra le parti.

Parte convenuta non si era opposta in linea di principio alla richiesta di controparte, ma ha rappresentato che il locale magazzino è oggetto di una causa di usucapione e che prima di addivenire alla divisione, si dovrà attendere l'esito di tale causa.

Nelle repliche, parte attrice, modificando ulteriormente le proprie conclusioni, ha rinunciato alla richiesta di assegnazione e ha chiesto di procedere alla divisione dei beni appartenenti all'eredità paterna attribuendo a ciascuna delle parti la quota del 50% che spetta loro per legge.

In conclusione, dunque, nell'impossibilità di addivenire ad una divisione in natura dei beni comuni e tenuto conto che nessuno dei condividenti ha proposto istanza di assegnazione dell'intero, il Tribunale ritiene senz'altro di disporre lo scioglimento della comunione ereditaria mediante la vendita dei beni comuni al prezzo base corrispondente ai valori di stima del CTU, con delega delle relative operazioni ad un Notaio, come da separata ordinanza.

All'esito delle operazioni delegate, il ricavato della vendita verrà assegnato in ragione della consistenza dei relativi diritti sui beni immobili. Pertanto, a *Parte_1* e a *Controparte_1* spetteranno un mezzo ciascuno del prezzo ottenuto, detratte le spese della procedura.



La pendenza della causa di usucapione del locale magazzino sito in Castel San Pietro Romano non è invece di ostacolo alla vendita giudiziaria dello stesso, né occorre attendere la sua conclusione – come sostiene parte convenuta – essendo sufficiente che di tale circostanza venga fatta menzione nell’ordinanza che dispone la vendita e in tutti gli atti successivi.

Sulle spese di lite si provvederà con la sentenza definitiva.

P.Q.M.

Il Tribunale di Roma – Ottava Sezione Civile, non definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:

1) accerta e dichiara la rinuncia alla domanda di divisione degli immobili in comunione ordinaria, siti in Roma, alla via G. Pacchiarotti n. 69;

2) dichiara aperta la successione di *Persona_2* nato a San Pietro Romano il 17.02.208 e deceduto a Roma il 05.05.2014, lasciando quali eredi ex lege i figli *Parte_1* e *CP_1* [...]

3) dichiara che il compendio ereditario relitto ed in comunione è costituito dal diritto di proprietà sui seguenti beni 1.

a) Locale magazzino per vendita annessa al forno, sito in agro del Comune di Castel San Pietro Romano (RM), al *Borgo San Pietro*, civico numero 3, sito al piano terra; censito al N.C.E.U. al Foglio 15, particella 96, sub 1, Categoria Catastale C/21, consistenza catastale di circa 33,00 [m2].

b) Terreno sito in agro del Comune di Castel San Pietro Romano (RM), censito al N.C.T. al Foglio 15, particella 38, seminativo, classe 2, avente una consistenza di 120,00 m2 circa. (00.01.20).

c) Terreno sito in agro del Comune di Castel San Pietro Romano (RM), località *La Selva*, censito al N.C.T. al Foglio 19, particella 120, castagneto da frutto, classe 1, avente una consistenza di 2.450,00 m2 circa (00.24.50);

4) dispone lo scioglimento della comunione esistente tra le parti sui beni immobili di cui al superiore punto 3) mediante vendita al prezzo base di € 12.000,00, il locale magazzino, di € 600,00 il terreno seminativo e di € 29.400,00 il terreno castagneto, come da separata ordinanza;

5) dichiara rinunciata l’azione di riduzione e l’istanza di collazione formulate da parte attrice;

6)) dichiara inammissibile la domanda attorea di ingiustificato arricchimento ex art. 2014 c.c.;

7) rigetta le domande restitutorie di parte attrice;

8) previa revoca dell’ordinanza ingiunzione dell’08.01.2018, condanna *Controparte_1* al pagamento, a titolo di indennità di occupazione dell’immobile di via G. Pacchiarotti n. 69, int. 1, in Roma, della minore somma di € 17.864,50, oltre interessi legali dalle scadenze al saldo, in favore di *Parte_1*, con condanna di quest’ultima alla restituzione della maggior somma eventualmente pignorata e riscossa in danno del primo;

9) rigetta la domanda riconvenzionale di restituzione delle spese di gestione e di mantenimento dell’immobile di via Pacchiarotti, 69;

10) rimette la causa, con separata ordinanza, sul Ruolo istruttorio per la prosecuzione delle operazioni divisionali;



11) manda alla sentenza definitiva la regolazione delle spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 ottobre 2025

IL GIUDICE ESTENSORE

Dott. Fausto Basile

IL PRESIDENTE

Dott. Luigi Argan